

(2)

KES SALWANI BINTI MD YUSOF

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Yusof b. Musa (Ahli Panel), YA Tuan Saarani b. Ismail (Ahli Panel)] Pada 5hb April 2018

Kes Mal (Semakan) No: 10000-003-0005-2018

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon memohon agar perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 1hb Julai 2017 dalam kes Mal No. 10100-040-0257-2015 disemak. Perintah tersebut adalah berkenaan harta pusaka simati Allahyarham Mohd Rubaai Bin Sunadi, sebagaimana berikut:-

“Mengikut kuasa yang diberi oleh seksyen 65 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003, maka di bawah ini diperturunkan faraid mengikut Hukum Syarak atau harta pusaka si mati tersebut di atas yang telah diminta oleh Salwani Binti Md Yusof, No. Kad Pengenalan: 661029-10-6596:-

<i>BIL</i>	<i>NAMA WARIS</i>	<i>HUBUNGAN</i>	<i>BAHAGIAN</i>
1.	<i>Midah Binti Abdullah</i>	<i>Ibu</i>	<i>4/12</i>
2.	<i>Salwani Binti Md Yusof</i>	<i>Isteri</i>	<i>3/12</i>
3.	<i>Ismail Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>2/12</i>
4.	<i>Riduan Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>2/12</i>
5.	<i>Rosminah Binti Sunadi</i>	<i>Saudara Perempuan</i>	<i>2/12</i>

FAKTA KES

[2] Pemohon adalah isteri kepada si mati Mohd Rubaai Bin Sunadi. Si mati telah meninggal dunia pada 29hb Mac 2013.

[3] Pemohon telah menfailkan satu permohonan perintah faraid terhadap harta si mati Mohd Rubaai Bin Sunadi melalui satu kausa tindakan Kes Mal No. 10100-040-0257-2015. Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor pada 1hb Julai 2017 telah meluluskan permohonan tersebut dan telah mengeluarkan perintah seperti di perenggan [1] penghakiman ini.

[4] Pemohon setelah mendapat kebenaran memfailkan permohonan semakan diluar tempoh telah memohon semakan terhadap perintah tersebut kepada Mahkamah Rayuan Syariah pada 11hb Januari 2018 kerana terdapat kekhilafan terhadap bahagian yang diperolehi oleh ahli-ahli waris di dalam perintah tersebut dan kes tersebut didaftarkan dengan No. **10000-003-0005-2018**.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[5] Berdasarkan notis permohonan dan afidavit Pemohon, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah YA Hakim Bicara pada 1hb Julai 2017 berkenaan harta pusaka simati Mohd Rubaai Bin Sunadi yang menurut Pemohon, Hakim Bicara telah tersilap dalam menentukan bahagian ahli waris iaitu ibu simati **Midah Binti Abdullah** yang mendapat 1/3 dari harta peninggalan simati.

[6] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Mal No. 10100-040-0257-2015. Setelah kami meneliti catatan Hakim Bicara, kami dapati simati Mohd Rubaai Bin Sunadi ketika meninggal dunia telah meninggalkan lima (5) orang ahli waris iaitu;

- a) Ibu (Midah Binti Abdullah);
- b) Seorang Isteri (Salwani Binti Md Yusof);
- c) Dua (2) orang saudara lelaki seibu sebapa yang bernama Ismail Bin Sunadi dan Riduan Bin Sunadi; dan

- d) Seorang saudara perempuan seibu sebapa yang bernama Rosminah Binti Sunadi

[7] Pada 1hb Julai 2017, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah memerintahkan pembahagian harta pusaka simati Allahyarham Mohd Rubaai Bin Sunadi, sebagaimana berikut;

<i>BIL</i>	<i>NAMA WARIS</i>	<i>HUBUNGAN</i>	<i>BAHAGIAN</i>
1.	<i>Midah Binti Abdullah</i>	<i>Ibu</i>	<i>4/12</i>
2.	<i>Salwani Binti Md Yusof</i>	<i>Isteri</i>	<i>3/12</i>
3.	<i>Ismail Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>2/12</i>
4.	<i>Riduan Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>2/12</i>
5.	<i>Rosminah Binti Sunadi</i>	<i>Saudara Perempuan</i>	<i>2/12</i>

[8] Berdasarkan dapatan tersebut, kami bersetuju bahawa telah berlakunya kekhilafan disisi hukum syarak berkaitan bahagian yang diterima oleh ahli waris *Midah Binti Abdullah* (ibu simati) . Oleh kerana kekhilafan yang berlaku adalah suatu kekhilafan yang nyata bersalahan dengan hukum syarak, maka ianya hanya boleh diperbetulkan melalui proses semakan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[9] Kekhilafan/kecacatan tersebut juga adalah sebagaimana yang telah digariskan oleh Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 : “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah*” di para 5 yang menyatakan;

“5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*”

[10] Terdahulu, Panel Rayuan Selangor di dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) telah

membuat rumusan berkenaan kecacatan prosiding yang membolehkan semakan dibuat, antaranya sepertimana berikut;

Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

i. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.

ii. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

[11] Berdasarkan alasan dan dapatan kami di atas, dengan kuasa semakan yang diberikan kepada kami, kami berpendapat bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menentukan bahagian waris simati yang bernama *Midah Binti Abdullah* (ibu simati) dimana Hakim Bicara telah memberikan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan simati sedangkan si mati ada meninggalkan tiga (3) orang saudara seibu-sebapa sebagai ahli waris. Oleh yang demikian, bahagian yang sepatutnya diterima oleh waris simati yang bernama *Midah Binti Abdullah* (ibu simati) adalah sebanyak $\frac{1}{6}$ daripada harta simati.

[12] Pembahagian setiap ahli waris pada perenggan [6] adalah seperti berikut;

<i>BIL</i>	<i>NAMA WARIS</i>	<i>HUBUNGAN</i>	<i>BAHAGIAN</i>
1.	<i>Midah Binti Abdullah</i>	<i>Ibu</i>	<i>$\frac{1}{6}$</i>
2.	<i>Salwani Binti Md Yusof</i>	<i>Isteri</i>	<i>$\frac{1}{4}$</i>
3.	<i>Ismail Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>Asabah</i>
4.	<i>Riduan Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>Asabah</i>
5.	<i>Rosminah Binti Sunadi</i>	<i>Saudara Perempuan</i>	<i>Asabah</i>

[13] Oleh yang demikian, pengiraan bagi setiap ahli waris terhadap harta simati berdasarkan pembahagian di atas adalah seperti berikut;

<i>BIL</i>	<i>NAMA WARIS</i>	<i>HUBUNGAN</i>	<i>BAHAGIAN</i>
1.	<i>Midah Binti Abdullah</i>	<i>Ibu</i>	<i>10/60</i>
2.	<i>Salwani Binti Md Yusof</i>	<i>Isteri</i>	<i>15/60</i>
3.	<i>Ismail Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>14/60</i>
4.	<i>Riduan Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>14/60</i>
5.	<i>Rosminah Binti Sunadi</i>	<i>Saudara Perempuan</i>	<i>7/60</i>

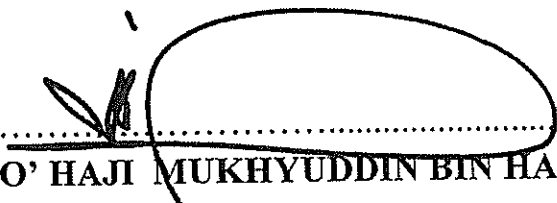
KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti Permohonan Semakan Pemohon, Afidavit Permohonan Pemohon, dan setelah menyemak rekod kes mal no. kes mal no. 10100-040-0257-2015, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa:-

- i. Permohonan Semakan **diterima**;
- ii. Perintah Kes Mal No. 10100-040-0257-2015 bertarikh 1hb Julai 2017 **dipinda kepada**;

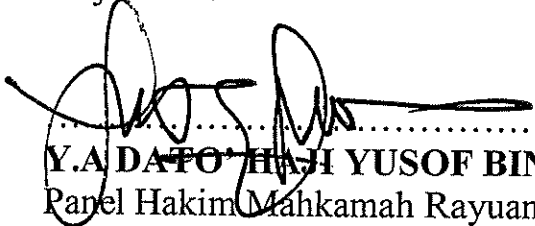
<i>BIL</i>	<i>NAMA WARIS</i>	<i>HUBUNGAN</i>	<i>BAHAGIAN</i>
1.	<i>Midah Binti Abdullah</i>	<i>Ibu</i>	<i>10/60</i>
2.	<i>Salwani Binti Md Yusof</i>	<i>Isteri</i>	<i>15/60</i>
3.	<i>Ismail Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>14/60</i>
4.	<i>Riduan Bin Sunadi</i>	<i>Saudara Lelaki</i>	<i>14/60</i>
5.	<i>Rosminah Binti Sunadi</i>	<i>Saudara Perempuan</i>	<i>7/60</i>

Di baca dan ditandatangani oleh:-

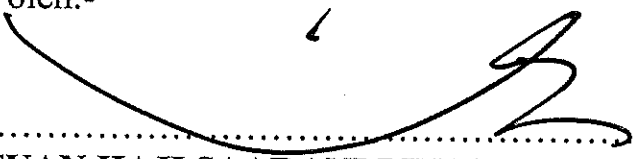
1. 
Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



Dipersetujui oleh:-

2. 
.....
Y.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

3. 
.....
Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

